

مؤسسات القضاء



1 مفهوم التقاضي

هو حق المواطن في رفع تظلماته إلى القضاء، ويكون أمام المحاكم الإدارية أو المحاكم المدنية.



2 مؤسسات القضاء في الجزائر

أ) القضاء المدني أي العادي

هو قضاء يختص بالفصل في القضايا التي تنشأ بين الأفراد، ويشمل المؤسسات التالية:



المحاكم الابتدائية

هي الجهة القضائية الأولى في الدرجة الأولى، تمثل قاعدة الهرم القضائي العادي، ترفع إليها القضايا لأول مرة، تصدر أحكاما إبتدائية توجد على مستوى الدوائر.



المجالس القضائية

هي الجهة القضائية الثانية، تختص بالنظر في الاستئنافا التي ترفع ضد الأحكام. الصادرة عن المحاكم الابتدائية المطعون فيل، أحكامها نبهائية وتوجد على مستوى الولايات.



المحكمة العليا

تمثل قمة القضاء المدني تختص بمراقبة و تقويم أحكام المحاكم الابتدائية و المجالس القضائية. تسهر على احترام القانون وتوجد في الجزائر العاصمة.

ب) القضاء الإداري

يعمل في القضايا التي تكون الدولة أو أحد مؤسساتها طرفا فيه وم يتمثل في:



المحكمة الإدارية

تمثل أول درجات القضاء الإداري، تفصل في المنازعات التي تكون مؤسسات الدولة طرفا فيها بأحكام قابلة للاستئناف توجد على مستوى الولاية.



محاكم الإستئناف الإدارية

تختص في القصل و الاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية و توجد على مستوى ستة ولايات.



مجلس الدولة

يمثل هيئة مقوة لأعمال المحاكم الإدارية و محاكم الاستئناف و مقرها العاصمة.

ج) مجكمة التنازع

تفصل في حالات التنازع في الاختصاص بين هيئات القضاء المدني والإداري.



شرح المصطلحات

الإستئناف
هو طلب إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية المطعون فيه ورفعه إلى المجلس القضائي.

الطعن
وهو الاعتراض على الحكم الابتدائي.

القضاء
هو النظر والفصل في القضايا أو فوض النزاعات بين المتخاصمين.

3 دور مؤسسات القضاء

- تحقيق السلم والقضاء على الظلم وتحقيق العدل والمساواة.
- محاربة الفساد و حماية حقوق الأفراد و حرياتهم.
- النظر والفصل في المنازعات وإصدار الأحكام.
- توفير الأمن والسلم واستقرار المجتمع.



إجراءات رفع دعوة قضائية



1. تحديد نوع الجهة القضائية (مدنية أو إدارية).
2. تحرير عريضة الدعوى. أي شكوي
3. إيداع العريضة لدى مكتب الضبط.
4. تسجيل القضية في سجل خاص.
5. تحديد تاريخ جلسة المحاكمة.
6. تبليغ المدعى عليه و المدعي.
7. جلسة محاكمة يتم فيها الاستماع وتقديم الأدلة وإصدار الحكم.

